

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2467/2536

นาง บุญ เสริม เกิด น้อย
นาง พุ ฤทธิ งาม
นาย รอ อิม ฤทธิ งาม

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 274

ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามที่โจทก์ร้องขอต่อมาจำเลยนำผู้ร้องมาทำสัญญาค้ำประกัน โดยนำโฉนดที่ดินวางไว้ต่อศาล โจทก์จึงได้ถอนคำขอใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาไป ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์และได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดย ป. บุตรชายจำเลยนำสมุดเงินฝากธนาคารออมสินมาวางประกัน การที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดย ป. นำสมุดฝากเงินธนาคารออมสิน วางเงิน ประกันแทนหลักทรัพย์ที่ผู้ร้องวางประกันไว้ แสดงว่าในชั้นอุทธรณ์จำเลยได้เปลี่ยนหลักทรัพย์ ในการค้ำประกันจากของผู้ร้อง มาเป็นของ ป. สัญญาค้ำประกันที่ผู้ร้องที่ไว้ต่อศาลจึงสิ้นสุดลง ผู้ร้องมีสิทธิรับ โฉนดที่ดินวางประกันไว้คืน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ขอให้ใช้ค่าเสียหาย ระหว่างการพิจารณา ของศาลชั้นต้น โจทก์ขอใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา จำเลยจึงให้นางพุ ฤทธิ งาม ผู้ร้องนำโฉนดที่ดินเลขที่ 89 วางประกันต่อศาล ต่อมา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 295,950 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2528จนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลย
อุทธรณ์และได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยนายประสิทธิ์ ฤทธิงาม บุตรชาย
จำเลยนำสมุดเงินฝากธนาคารออมสินเงิน 410,000 บาท วางประกัน ผู้ร้องขอรับ
โฉนดที่ดินคืนเห็นว่าการที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยนายประสิทธิ์
ฤทธิงาม บุตรชายจำเลยนำสมุดฝากเงินธนาคารออมสินจำนวนเงิน410,000 บาท
วางเป็นประกันแทนหลักทรัพย์ที่ผู้ร้องวางประกันไว้แสดงว่าในชั้นอุทธรณ์จำเลยได้
เปลี่ยนหลักทรัพย์ในการค้ำประกันจากของผู้ร้องมาเป็นของนายประสิทธิ์แล้ว สัญญา
ค้ำประกันที่ผู้ร้องทำไว้ต่อศาลจึงสิ้นสุดลง ผู้ร้องมีสิทธิรับโฉนดที่ดินเลขที่ 89แขวง
แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ผู้ร้องวางประกันไว้คืน ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ